A TRIDOTS SOLUTION LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.409.383/0001-85, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Paissandu, nº 526, Sala 06, Zona 03, CEP 87.050-130 (doravante "TRIDOTS"), vem, através do presente instrumento eletrônico, apresentar os Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS (doravante "Instrumento").

Com o aceite do presente Instrumento significará que o Usuário estará de acordo com os termos e condições a seguir expostos, sujeitando-se a aquelas por toda vigência da contratação dos Serviços TRIDOTS, a partir da data da aceitação.

TERMOS CONCEITUAIS

Os termos apresentados, os quais serão empregados no presente Instrumento, deverão ser compreendidos conforme a seguir:

Comunicado de Inadimplência: significa o comunicado a ser enviado pela Imobiliária à TRIDOTS com o apontamento de determinada inadimplência de Valor Locatício por parte do(s) Locatários(s). Cada Comunicado de Inadimplência deverá contemplar o inadimplemento por parte do(s) Locatário(s) de apenas um Valor Locatício, não sendo autorizado o acúmulo de mais de um inadimplemento de Valor Locatício dentro de um mesmo comunicado;

Contrato de Locação: significa o contrato firmado entre Locador e Locatário(s), por intermédio da Imobiliária e mediante contratação dos Serviços TRIDOTS;

Corresponsável: significa o Usuário, pessoa física, devidamente cadastrado e aprovado na Plataforma, que, a critério da TRIDOTS, se responsabilizará, juntamente com o(s) Locatário(s), pelo pagamento, para a TRIDOTS, de eventuais Valores Contratados por ela suportados.

Custos de Saída: significa a soma dos valores devidos pelo(s) Locatário(s) para fins de entrega do imóvel ao término ou em caso de rescisão do Contrato de Locação, o que inclui, mas não se limita a, eventual multa rescisória, despesas com a recomposição do estado do imóvel, taxas de desligamento cobradas pelo condomínio e empresas de fornecimento de água, luz e gás. O valor relativo aos Custos de Saída estará limitado a:

a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o plano Start b) R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o plano Prime e c) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o plano Exclusive.

Imobiliária: significa o Usuário devidamente cadastrado na Plataforma que intermedia a celebração do Contrato de Locação entre o(s) Locatário(s) e o Locador, que poderá, a seu exclusivo critério, ser pessoa jurídica devidamente constituída para esse fim e habilitada pelo CRECI, ou corretor de imóveis, pessoa física, devidamente habilitado pelo CRECI.

Locador: significa o proprietário ou titular dos direitos relativos ao imóvel objeto do Contrato de Locação, firmado por intermédio da Imobiliária.

Locatário: significa o Usuário, pessoa física, devidamente cadastrado e aprovado na Plataforma que utiliza os Serviços TRIDOTS na condição de locatário em Contrato de Locação, firmado com a intermediação da Imobiliária.

Plataforma: significa a plataforma TRIDOTS, na qual são efetuados os cadastros de Usuários e a contratação dos Serviços TRIDOTS.

Taxa TRIDOTS: significa a taxa que varia de 10% (nove por cento) a 15% (quinze por cento), conforme análise cadastral e planos escolhidos, calculada sobre o montante equivalente a 20 (vinte) vezes o Valor Informado, a ser paga à TRIDOTS como contraprestação aos Serviços TRIDOTS a cada período de 12 (doze) meses, de forma parcelada ou à vista.

Seguro Obrigatório: significa o seguro contra incêndio, raio, explosão e desastres naturais, como tempestades e inundações, que venham a atingir o imóvel locado, a ser obrigatoriamente contratado pelo Locatário, junto à seguradora de primeira linha.

Serviços TRIDOTS: significa o mix de serviços prestado pela TRIDOTS, que tem como contrapartida a Taxa TRIDOTS, e que compreende: (i) Serviço de Análise Cadastral, (ii) Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas, e (iii) Serviço de Constituição de Fiança.

Serviço de Análise Cadastral: significa o serviço prestado pela TRIDOTS para fins de avaliação da idoneidade do(s) Locatário(s), assim como de sua capacidade financeira para suportar o pagamento do Valor Informado, previsto no Contrato de Locação.

Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas: significa o serviço prestado pela TRIDOTS, durante os prazos estabelecidos nos itens 1.2 e 1.3 do título do "INADIMPLEMENTO DOS VALORES CONTRATADOS", para fins de negociação junto ao(s) Locatário(s), visando ao pagamento dos valores inadimplidos.

Serviço de Constituição de Fiança: significa a Fiança prestada pela TRIDOTS em relação ao pagamento dos Valores Contratados, a ser acionada apenas na hipótese de inadimplemento do(s) Locatário(s) não sanado(s) por meio do Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas, e que tem como limite o Valor Total Contratado, a ser considerado por imóvel locado.

Taxa SETUP: significa a taxa no valor entre R$ 0,00 (zero) e R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), devida à TRIDOTS em função do uso da Tecnologia na Plataforma TRIDOTS, devidas no início da contratação do Serviços TRIDOTS.

Usuário: significa todo e qualquer usuário dos Serviços TRIDOTS, seja na qualidade de Imobiliária, Locatário ou Corresponsável.

Valor Informado: significa o valor informado pela Imobiliária e confirmado pelo(s) Locatário(s) que servirá como base de cálculo para o Valor Total Contratado. O Valor Informado será, no

mínimo, o valor do aluguel mensal estabelecido no Contrato de Locação, podendo, a critério da Imobiliária e Locatário(s), compreender ainda a taxa de condomínio e demais encargos da locação. Assim, o Valor Informado poderá, a seu exclusivo critério, ser igual ou inferior ao Valor Locatício, dependendo da opção realizada pela Imobiliária e Locatário(s). O Valor Informado acompanhará eventuais alterações de valores dos itens que o compõe, na forma estabelecida no Contrato de Locação.

Valores Contratados: significa os valores afiançados pela TRIDOTS, nos termos do presente Instrumento, que tem como limite o Valor Total Contratado.

Valor Locatício: significa o valor mensal a ser pago pelo(s) Locatário(s) ao Locador, considerando o aluguel, taxa de condomínio e demais encargos previstos no Contrato de Locação.

Valor Total Contratado: significa o valor total afiançado pela TRIDOTS, nos termos do presente.

DO INSTRUMENTO

Do Objeto: Estabelece o presente Instrumento os termos e condições gerais dos Serviços TRIDOTS, os quais serão contratados pelas Imobiliárias, na condição de proprietários/titulares dos direitos de imóveis e gestora da carteira relativa aos respectivos contratos de locação.

Ante ao exposto no item 1, a Imobiliária declara estar ciente de que, direcionará à Plataforma somente potenciais Locatários com interesse em imóveis, cujos proprietários/titulares dos direitos sejam seus clientes, na condição de Locadores, e ainda tenham realizada a outorga, à Imobiliária, de todos os poderes condizentes com os fins deste Instrumento, sendo de responsabilidade da Imobiliária a apresentação da declaração neste sentido, na forma do item 1.6 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" a seguir.

Do Escopo: Os serviços oferecidos pela TRIDOTS se darão em relação a:

Contratos de Locação de Imóveis residenciais urbanos;

Contratos de Locação de imóveis não residenciais urbanos, com prazo não superior a 12 (doze) meses.

Responsabilidade da Imobiliária: A não observância das limitações estabelecidas nos itens 1; 1.1 e 2 deste Instrumento, acarretará a Imobiliária arcar com eventuais prejuízos que venham incorrer a TRIDOTS.

DO ACESSO À PLATAFORMA E AOS SERVIÇOS TRIDOTS

Acesso à Plataforma: A Plataforma está disponível por meio de acesso ao sítio eletrônico www.tridots.com.br

Acesso aos Serviços TRIDOTS:

O acesso aos Serviços TRIDOTS pressupõe:

o cadastro da Imobiliária na Plataforma, a ser realizado pela mesma, mediante a inserção dos seguintes:

cadastro do(s) Locatário(s) na Plataforma, a ser realizado pela Imobiliária, mediante a inserção dos seguintes:

2. Poderá a TRIDOTS, a critério exclusivamente desta, solicitar o cadastro de um ou mais corresponsáveis caso entenda necessário. Devendo, neste caso, a Imobiliária providenciar o cadastramento daqueles mediante:

A inserção das seguintes informações e documentos:

Nome;

Número da Inscrição no CPF/MF;

Endereço;

Telefone para contato;

Endereço eletrônico para contato;

O cadastro da Imobiliária será efetivado mediante:

a realização dos procedimentos descritos no Item 1.1 “a” acima;

A ativação da imobiliária será efetivado mediante:

Envio dos documentos solicitados na “aba” de documentos no sistema da TRIDOTS;

Assinatura e envio do Termo de Aceite (disponivel para downloand na mesma tela).

O cadastro de Locatários e de eventuais Corresponsáveis será efetivado após a ativação do seu cadastro realizado pela TRIDOTS:

a realização dos procedimentos descritos no Item 1.1 “b” e “c” e 2.2 acima;

a aprovação da Análise Cadastral pela TRIDOTS, na forma do Item 1.7 A 1.15 do título “DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO”, a seguir:

o aceite por parte do(s) Locatário(s) e de eventual(ais) Corresponsável(eis) dos Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS, na forma do item 1.14 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO", a seguir.

DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Aceitação dos Termos e condições pela Imobiliária e Cadastramento: Cabe a Imobiliária a realização dos respectivos cadastros com o preenchimento dos dados solicitados na Plataforma TRIDOTS, bem como apresentação dos documentos supracitados no item 1.1 do título "ACESSO A PLATAFORMA" deste Instrumento.

Após a realização do cadastro, a Imobiliária receberá login e senha de acesso, sendo direcionada dentro da própria Plataforma à área restrita, onde terá acesso aos Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS podendo realizar o upload dos documentos solicitados.

A assinatura dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS deverá ser realizado mediante utilização de login e senha, vinculados ao e-mail referido no item 1.1 do título "DO ACESSO À PLATAFORMA E AOS SERVIÇOS TRIDOTS", de modo a certificar que tal aceite se deu pelo representante legal ou por pessoa com poderes de representação da Imobiliária.

A TRIDOTS esclarece que o procedimento de aceite dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS deverá ser repetido sempre que houver qualquer tipo de alteração realizada em seu conteúdo, conforme título "ALTERAÇÃO DESTE INSTRUMENTO" do presente Instrumento.

Mediante a realização do cadastro e a aceitação dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS, o cadastro da Imobiliária será encaminhado para análise da daquela, e ainda, para a sua aprovação, o qual informara se a cadastrada está apta a intermediar as contratações dos Serviços TRIDOTS, na forma e condições previstas neste Instrumento, observando as limitações estabelecidas no Item 1 do título "DO INSTRUMENTO" com relação ao objeto e escopo, notadamente à efetiva outorga de poderes pelo Locador à Imobiliária. 1.5.

Cadastro do(s) Locatário(s): Cabe a Imobiliária a realização do cadastro do(s) Locatário(s) interessado(s) mediante, o preenchimento dos dados solicitados na Plataforma e a apresentação dos documentos mencionado no item 1, letra "b" do título "DO ACESSO À PLATAFORMA E AOS SERVIÇOS TRIDOTS".

Fica ainda, sob a responsabilidade da Imobiliária:

Fornecer à TRIDOTS todas as informações e condições comerciais referente ao Contrato de Locação o qual será realizado com o(s) Locatário(s) interessado(s), o que inclui, entretanto, não se limita a, o preenchimento do Valor Informado;

Por meio da Plataforma, disponibilizar a TRIDOTS a declaração, devidamente assinada pelo representante legal, quanto a legitimidade para atuar como procuradora do Locador e à existência de todos os poderes necessários para fins do presente Instrumento, conforme item 1 do título "DO INSTRUMENTO" deste.

Análise Cadastral pela TRIDOTS: Ficará sob a responsabilidade da TRIDOTS a realização da análise dos dados do(s) Locatário(s) fornecidos pela Imobiliária, avaliando a idoneidade e capacidade financeira daquele, para fins de pagamento do valor informado.

A Análise Cadastral será realizada exclusivamente pela TRIDOTS, com prazo de 24 (vinte e quatro horas), contados em dias úteis, onde avaliará as informações obtidas segundo critérios por ela estabelecidos, sendo-lhe reservado o direito legal de não apresentar qualquer justificativa em caso de não aprovação. A aprovação do cadastro de determinado Locatário e/ou Corresponsável não assegura aprovação em futuras operações, ainda que as condições sejam as mesmas, cabendo exclusivamente à TRIDOTS qualquer tipo de decisão nesse sentido.

Fica autorizado a TRIDOTS reprovar o cadastro de Locatários ainda que preenchidas as condições estabelecidas no item 1.7 acima, por critérios exclusivos daquela.

Em caso de reprovação de cadastro pela TRIDOTS, ficará disponivel na tela inicial, em notificação informando-a de sua decisão, bem como, ficará diponível para reenviar os documentos solicitados.

Solicitação de Corresponsável: Realizada a Análise Cadastral do(s) Locatário(s), a TRIDOTS, a seu exclusivo critério, poderá, a seu exclusivo critério, exigir a apresentação de um ou mais Corresponsável(eis).

Havendo solicitação de apresentação de Corresponsável(eis), caberá à Imobiliária providenciar seu cadastro na Plataforma, nos termos do Item 2.2 do título "DO ACESSO À PLATAFORMA E AOS SERVIÇOS TRIDOTS".

Após o cadastro do(s) Corresponsável(eis) na Plataforma, a TRIDOTS procederá à Análise Cadastral, à qual se aplicarão as disposições estabelecidas no Item 1.6 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" e seguintes deste.

Aceite dos Termos e Condições Gerais do Serviços TRIDOTS: A aprovação da Análise Cadastral pela TRIDOTS será informada por meio de comunicação enviada aos endereços eletrônicos do(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis), indicados no cadastro, assim como, ficará disponível tais informações para a imobiliária por meio da plataforma TRIDOTS.

Por meio do e-mail de aprovação o(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) serão direcionados à Plataforma, onde terão acesso às condições comerciais estabelecidas, informadas em forma de quadro resumo, o que inclui, mas não se limita a, o Valor Informado, e aos Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS.

Após a aceitação das condições mencionadas no Item 1.14 acima, caberá ao(s) Locatário(s) e eventual(ais)Corresponsável(eis), por meio do link de pagamento preencher os dados necessário na plataforma a qual será redirecionada, para efetivação dos pagamentos.

Mediante a aceitação das condições comerciais, o que inclui, mas não se limita ao Valor Informado e a Modalidade da Contratação dos Serviços TRIDOTS, dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS, o(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) estarão concordando expressamente com:

o pagamento da Taxa SETUP e da Taxa TRIDOTS, observada a responsabilidade da Imobiliária pelo pagamento da Taxa SETUP e da Taxa TRIDOTS;

a obrigação de ressarcimentos de eventuais Valores Contratados inadimplidos pelo(s) Locatário(s) e quitados pela TRIDOTS;

a possibilidade de protesto, pela TRIDOTS, de eventual título decorrente da inadimplência e respectiva inscrição em entidades de restrição de crédito (SERASA, SPC e outros equivalentes).

1.17. Assinatura do Contrato de Locação: Após a finalização dos procedimentos descritos no item 1.13 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO", caberá à Imobiliária providenciar a elaboração e assinatura de Contrato de Locação entre o(s) Locatário(s) e o Locador, incluindo, obrigatoriamente, a seguinte cláusula:

"O Locatário realizou a contratação da TRIDOTS SOLUTIONS LTDA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.409.383/0001-85, com sede na Avenida Paissandu, nº 526, Sala 06, Zona 03, CEP 87.050-130, Maringá/PR, a qual, se compromete a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos da presente locação que venham a ser inadimplidos pelo Locatário, conforme condições e limitações constantes nos Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS, que integram o presente Contrato como ANEXO I. As Partes declaram expressamente que estão cientes de todas as condições e limitações relativos à fiança prestada pela TRIDOTS SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., notadamente no tocante (i) ao valor máximo de sua responsabilidade, (ii) às limitações de sua responsabilidade, (iii) ao prazo de sua vigência, (iv) às condições para sua renovação, e (v) às hipóteses de sua exoneração. O Locatário declara expressamente, ainda, que está ciente que em caso de exoneração da TRIDOTS SOLUTIONS LTDA ltda. da condição de fiadora, caberá a ele promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a substituição da garantia locatícia prestada, sob pena de infração contratual e ajuizamentos da competente ação de despejo."

Em caso de pagamento da garantia, seja por meio de boleto bancário pago pela imobiliária, caberá à Imobiliária providenciar a elaboração e assinatura de Contrato de Locação entre o(s) Locatário(s) e o Locador, incluindo, obrigatoriamente, a seguinte cláusula:

O Locatário realizou a contratação da TRIDOTS SOLUTIONS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.409.383/0001-85, com sede na Avenida Paissandu, nº 526, Sala 06, Zona 03, CEP 87.050-130, Maringá/PR, a qual se compromete, nos termos e limites contratualmente estabelecidos, a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos da presente locação que venham a ser inadimplidos pelo Locatário, conforme condições e limitações constantes nos Termos e Condições Gerais dos Serviços TRIDOTS, que integram o presente contrato como ANEXO I. As Partes declaram expressamente que estão cientes de todas as condições e limitações relativas à fiança prestada pela TRIDOTS SOLUTIONS LTDA, especialmente no que se refere: (i) ao valor máximo de sua responsabilidade; (ii) às limitações de sua responsabilidade; (iii) ao prazo de vigência da garantia;(iv) às condições para sua renovação; e (v) às hipóteses de sua exoneração. O Locatário declara, ainda, estar ciente de que, o boleto referente à garantia locatícia pago por intermédio da imobiliária, tal forma de pagamento não afasta nem transfere sua responsabilidade direta pela quitação da obrigação. Assim, na hipótese de inadimplência da imobiliária, perante a TRIDOTS SOLUTIONS LTDA, por qualquer motivo, o Locatário assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento da garantia a partir da data do inadimplemento, devendo realizar os pagamentos de forma direta e tempestiva, sob pena de exoneração imediata da garantia prestada pela TRIDOTS SOLUTIONS LTDA. O Locatário declara ter plena ciência de que a inadimplência dos valores relativos à garantia, ainda que decorrente de falha ou inadimplemento da imobiliária, configurará infração contratual, sujeitando-o às consequências previstas neste contrato. Por fim, o Locatário declara expressamente que, em caso de exoneração da TRIDOTS SOLUTIONS LTDA da condição de fiadora, caberá a ele promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a substituição da garantia locatícia prestada, sob pena de infração contratual e ajuizamento da competente ação de despejo, nos termos da legislação aplicável.

1.18. Além da inserção da cláusula referida no item 1.17, é obrigação da Imobiliária inserir cópia dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS contratados pelo Locatário como Anexo I e parte integrante do Contrato de Locação, conforme cláusula tratada no item 1.17 acima, após o aceite do(s) Locatário(s).

1.19. Após a assinatura do Contrato de Locação e reconhecimento de firma em relação a todas as assinaturas ou assinatura por meio digital ou eletrônica, em conformidade com o disposto na Medida Provisória n.º 2.200-2 de 2001, caberá à Imobiliária disponibilizar por meio da Plataforma uma cópia do Contrato de Locação e respectivo Termo de Vistoria Descritivo, que deverá estar acompanhado das fotos do imóvel.

1.20. Na hipótese da contratação dos Serviços TRIDOTS pelo(s) Locatário(s) ocorrer no curso da vigência do Contrato de Locação, caberá à Imobiliária providenciar a elaboração, assinatura e disponibilização à TRIDOTS de Termo Aditivo ao Contrato de Locação que, obrigatoriamente, deverá conter (i) a cláusula mencionada no item 1.17 deste título e:

A outorga de quitação ao Locatário quanto à débitos decorrentes do Contrato de Locação vencidos até a data de assinatura do Termo Aditivo;

Cópia do Termo de Vistoria Descritivo firmado originariamente entre Locador e Locatário, que deverá estar acompanhado das fotos do imóvel.

1.21. Contratação do Seguro Obrigatório: Com a assinatura do Contrato de Locação, caberá ao Locatário, imobiliária ou Condomínio, conforme acordado em contrato de locação ou previsto em lei, providenciar a contratação do Seguro Obrigatório, devendo a Imobiliária promover a inserção da respectiva apólice na Plataforma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato de Locação.

1.22. Contratação dos Serviços TRIDOTS: Os Serviços TRIDOTS serão considerados efetivamente contratados para todos os fins somente após:

O efetivo lançamento, sem qualquer tipo de contestação, da Taxa TRIDOTS no cartão de crédito cadastrado pelo(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável (eis);

A efetiva inserção na Plataforma dos documentos de que tratam os itens 1.19; 1.20 e 1.21 deste título presente neste Instrumento.

1.23. Após a contratação dos Serviços TRIDOTS nenhuma alteração substancial poderá, a seu exclusivo critério, ser realizada no Contrato de Locação, sem prévia e expressa anuência da TRIDOTS.

LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS

Valores Contratados: Independentemente das despesas que venham a ser indicadas pela Imobiliária e confirmadas pelo(s) Locatário(s) para fins de composição do Valor Informado, a Fiança TRIDOTS será prestada para fins de pagamento dos Valores Contratados, que incluem:

Valor Locatício;

Contas de água e luz;

Custos de Saída;

Danos causados ao imóvel, assim como a eventuais móveis embutidos e equipamentos fixos;

Acabamentos externos e danos aparentes nas redes hidráulicas e elétricas;

Multas, limitadas ao montante de 10% (dez por cento) da parcela inadimplida e encargos legais decorrentes da inadimplência; e

Honorários advocatícios e custas processuais efetivamente despendidas pela Imobiliária em ações judiciais e devidamente comprovadas, limitadas ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O pagamento de Valores Contratados, por força da Fiança TRIDOTS, estará limitado ao Valor Total Contratado, que consiste no montante de 20 (vinte) vezes o Valor, não terá qualquer obrigação em relação a valores que excedam ao referido limite.

Para fins de fixação do valor do limite máximo de responsabilidade assumida pela TRIDOTS, nos termos do Item 1 do título "LIMITAÇÕES DO SERVIÇOS TRIDOTS", havendo qualquer tipo de variação do Valor Informado, será considerada a média do Valor Informado devido pelo(s) Locatário(s) durante o prazo transcorrido de vigência do Contrato de Locação.
Exclusões dos Valores Contratados: A obrigação da TRIDOTS quanto ao pagamento de Valores Contratados inadimplidos pelo(s) Locatário(s) não incluem responsabilidade em relação ao pagamento de despesas e danos decorrentes de:

Taxas e quaisquer despesas administrativas ou de intermediação cobradas pela imobiliária, exceto taxa de administração consistente em percentual do aluguel mensal e contas de consumo relativas ao imóvel não relacionadas de forma expressa no item 1 do título "LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS", como telefone e gás, salvo em caso de previsão expressa no Contrato de Locação;

Cessão ou empréstimo do imóvel, objeto do Contrato de Locação, a terceiro, seja de forma total ou parcial, sem prévia e expressa autorização da TRIDOTS e ainda que mediante consentimento expresso do Locador e/ou da Imobiliária, com ressalva da hipótese de cessão do imóvel para moradia de pessoas que comprovadamente vivam sob dependência econômica do(s) Locatário(s), a Fiança será válida somente para o inquilino devidamente cadastrado na Plataforma TRIDOTS, salvo comprovação do conhecimento e/ou consentimento da imobiliária;

TRIDOTS CAPITAL

Quaisquer deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel, objeto do Contrato de Locação, danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e vibração, bem como poluição e contaminação decorrente de qualquer causa, inclusive a áreas internas que estejam expostas a este risco;

Radiações, contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduos nucleares ou materiais de armas nucleares;

Desmoronamento, inundação, tremor de terra e erupção vulcânica;

Danos ao imóvel, objeto do Contrato de Locação, causados por terceiros ou desvalorização por qualquer causa ou natureza;

Incapacidade de pagamento do(s) Locatário(s) consequente de fatos da natureza relevantes, que não consistam em situações isoladas;

Atos de autoridade pública relevantes, que resultem em alteração econômica substancial, atos de hostilidade ou guerra, operações bélicas, revolução, rebelião, insurreição, confisco, tumultos, motins, greves e outros atos relacionados ou decorrentes destes eventos;

Danos localizados nas redes hidráulicas ou elétricas cuja manutenção seja de responsabilidade das concessionárias de serviços públicos ou, no caso de condomínios, do administrador legal, ou, ainda, quando se tratar de vícios construtivos de responsabilidade da construtora e/ou incorporadora;

Danos nas redes hidráulicas e elétricas, que não consistam em danos aparentes e acabamentos externos;

Danos estruturais nos telhados ou decorrentes de caso fortuito, força maior, e/ou dolo do(s) Locatário;

Danos causados por atos ilícitos, dolosos ou por culpa grave, equiparáveis ao dolo, praticados pelo(s) Locatário(s), ou por pessoa a ele(s) vinculada;

Despesas com a recomposição de qualquer trabalho artístico, que envolva decoração, pinturas ou gravações, sejam em vidros, portas, paredes ou muros, já existentes no momento da assinatura do Contrato de Locação e devidamente demonstrado no Laudo de Vistoria Descritivo, inclusive por meio de fotografias;

Quaisquer valores devidos pelo Locatário no âmbito do Contrato de Locação com fato gerador anterior à contratação dos Serviços TRIDOTS pelo Locatário, na hipótese de tal contratação ocorrer no curso da vigência do Contrato de Locação;

Quaisquer valores devidos pelo Locatário no âmbito do Contrato de Locação na hipótese de utilização do imóvel para natureza diversa (residencial ou não residencial) não informada pela Imobiliária e/ou Locatário quando da contratação dos Serviços TRIDOTS;

Valores Locatícios inadimplidos pelo(s) Locatário(s) que não tenham sido comunicados pela Imobiliária à TRIDOTS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do vencimento de referido valor, considerando-se para tanto o respectivo mês de referência e o prazo de vencimento previsto no Contrato de Locação, nos termos do item 1 do título "DO INADIMPLEMENTO DE VALORES CONTRATADOS" deste Instrumento;
Tendo em vista do disposto na alínea c, fica desde já estabelecido que na hipótese do imóvel ser utilizado por mais de uma pessoa e de tais pessoas não terem nenhum tipo de dependência econômica, todos os usuários do imóvel deverão figurar no Contrato de Locação como Locatários e passar pelos procedimentos de cadastro, aprovação e contratação previstos no título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" deste Instrumento.

Manutenção da validade e vigência dos cartões de crédito: Havendo cancelamento, verificação de falta de validade/vigência, roubo ou clonagem de qualquer um dos cartões de crédito vinculados à contratação com a TRIDOTS, o(s) Locatário(s) e/ou eventual(ais) Corresponsável(eis) terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 8 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS", para a apresentação de outro cartão de crédito de sua titularidade, que atenda às condições de cadastro exigidas pela TRIDOTS.

Caso haja necessidade de alteração de eventual (ais) Corresponsável(eis), caberá ao(s) Locatário(s), em conjunto com a Imobiliária, providenciar o preenchimento do cadastro do(s) novo(s) Corresponsável(eis) na Plataforma. O(s) novo(s) cadastro(s) passará(ão) pelos mesmos procedimentos de análise e contratação previstos no título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" deste Instrumento.

1.8. A não apresentação de novo cartão de crédito no prazo descrito no item 1.7 acima, e/ou a falta de aprovação de novo(s) Corresponsável(eis), poderão implicar, a critério da TRIDOTS, na rescisão da contratação dos seus serviços e na consequente exoneração da Fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação, nos termos do item 1.12 do título "VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO LOCATÁRIO" deste Instrumento, observado o disposto no item 1.13 do mesmo título quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento de Valores Contratados.

DO INADIMPLEMENTO DE VALORES CONTRATADOS

Inadimplemento de valores pelo(s) Locatário(s): A Imobiliária será responsável pela cobrança mensal dos alugueis e demais encargos da locação. A partir do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, contado do vencimento do Valor Locatício relativo a cada mês, a Imobiliária poderá, a seu exclusivo critério,:

manter tentativas de cobrança junto ao(s) Locatário(s) durante o prazo previsto no item 1.10 seguir, deste título.

enviar à TRIDOTS Comunicado de Inadimplência, através da Plataforma, mediante o correto preenchimento das informações mínimas necessárias e disponibilização do competente boleto bancário, para pagamento. Na hipótese do Locatário inadimplir por duas ou mais vezes consecutivas e a TRIDOTS exercer efetivamente a fiança locatícia prestada, fica a Imobiliária desobrigada de aguardar o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias a contar do vencimento do Valor Locatício, para o envio do Comunicado de Inadimplência, podendo o fazer no dia subsequente ao do vencimento, observado o prazo máximo previsto no item 1.10 deste título.

Após o recebimento do Comunicado de Inadimplência, a TRIDOTS iniciará o Serviço de Negociação e Cobrança de Dívidas, a fim de negociar com o(s) Locatário(s) o pagamento dos valores inadimplidos, em caso de pagamento por meio da TRIDOTS terá a cobrança de 30% (trinta por cento) a mais sobre o valor do débito, a ser pago pelo devedor, a título de honorários de cobranças.

No primeiro episódio de inadimplência do(s) Locatário(s), a TRIDOTS terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do Comunicado de Inadimplência, para as tratativas relativas ao Serviço de Negociação e Cobrança de Dívida, estando obrigada ao pagamento dos valores devidos, acrescidos dos encargos moratórios previstos no Contrato de Locação, respeitadas as limitações previstas no item 1 do título "LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS" no 31º (trigésimo primeiro) dia após o Comunicado de Inadimplência.

A partir do segundo episódio de inadimplência do(s) Locatário(s), desde que a TRIDOTS tenha exercido efetivamente a fiança quando do primeiro inadimplemento, a TRIDOTS terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do Comunicado de Inadimplência, para as tratativas relativas ao Serviço de Negociação e Cobrança de Dívida, estando obrigada ao pagamento dos valores devidos, acrescidos dos encargos moratórios previstos no Contrato de Locação, no 6º (sexto) dia útil após o envio do Comunicado de Inadimplência. A título de esclarecimento:

o pagamento dos valores inadimplidos somente será devido no 6º (sexto) dia útil caso a fiança TRIDOTS tenha sido exercida para sanar o primeiro episódio de inadimplência;

caso a TRIDOTS tenha êxito na negociação de episódios de inadimplência, resultando no pagamento espontâneo pelo Locatário dos valores inadimplidos e na ausência do exercício da fiança pela TRIDOTS, referidos episódios não serão computados para fins do disposto neste item 1.3.

O pagamento de Valores Contratados inadimplidos será realizado pela TRIDOTS, exclusivamente mediante quitação dos respectivos boletos bancários emitidos pela Imobiliária, diretamente à esta, na qualidade de procuradora do Locador, cabendo a ela a responsabilidade exclusiva quanto ao efetivo repasse dos valores pagos pela TRIDOTS ao Locador.

Na hipótese da Imobiliária não realizar o repasse referido no Item 1.5 acima, a TRIDOTS não terá qualquer responsabilidade perante o Locador, sendo de responsabilidade da Imobiliária isentar a TRIDOTS de qualquer responsabilidade, indenizando-a em relação a quaisquer prejuízos.

Na hipótese do(s) Locatário(s) e/ou Corresponsável(eis) procurar(em) diretamente a Imobiliária para quitação de valores inadimplidos durante o prazo destinado ao Serviços de Negociação e Cobrança de Dívidas, a Imobiliária poderá, a seu exclusivo critério, receber o pagamento normalmente, devendo informar a TRIDOTS de forma imediata, para que esta suspenda eventuais contatos e tratativas.

Após o pagamento dos Valores Contratados inadimplidos pelo(s) Locatário(s), a TRIDOTS se sub-rogará nos direitos de credora.

O envio do Comunicado de Inadimplência, na forma do item 1 deste título, deverá ser realizada pela Imobiliária dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ser encaminhado no dia seguinte ai vencimento ou dentro dos 30 (trinta) dias, contado da data de vencimento de cada Valor Locatício, considerando-se para tanto o respectivo mês de referência e o prazo de vencimento previsto no Contrato de Locação, sob pena de exclusão da responsabilidade da TRIDOTS em relação ao referido Valor Locatício, na forma do item 1.4, letra “p” do título “LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS”.

A fim de evitar dúvidas, a TRIDOTS apresenta hipótese exemplificativa do disposto no item 1.10, acima: Eventual inadimplemento de Valor Locatício com vencimento em data de 05/03 poderá, a seu exclusivo critério, ser informada à TRIDOTS, por meio de Comunicado de Inadimplência, entre os dias 06/03 e 06/04, ou seja no prazo de 30 (trinta) dias para facilitar a negociação e evitar o acúmulo de débitos, não superior à 60 (sessenta) dias. Na hipótese do Comunicado de Inadimplência ser enviado pela imobiliária posteriormente à data de 05/05, a TRIDOTS não se responsabilizará pelo pagamento, na forma do item 1.4 letra “q” do título “LIMITAÇÕES DOS

SERVIÇOS TRIDOTS" permanecendo, contudo, responsável pelo pagamento de outros valores inadimplidos, desde que comunicados na forma e prazo previstos neste Instrumento.

Limite para o inadimplemento de valores pelo(s) Locatário(s): Caso a TRIDOTS não logre êxito na cobrança dos valores inadimplidos pelo(s) Locatário(s) e seja obrigada a arcar com o pagamento de montante equivalente a 04 (quatro) vezes o Valor Informado, de forma consecutiva ou não, sem o devido ressarcimento pelo(s) Locatário(s) e/ou eventual(ais) Corresponsável(eis), poderá, a seu exclusivo critério, a TRIDOTS rescindir a contratação dos Serviços TRIDOTS, observado o disposto nos itens do título "VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO LOCATÁRIO" deste Instrumento.

CASHBACK POR NÃO UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

O INQUILINO fará jus, por meio da IMOBILIÁRIA e que será repassado pela GARANTIDORA, de valor correspondente a 1% (um por cento) da taxa anual de garantia efetivamente paga pelo INQUILINO, a título de cashback no encerramento do contrato, desde que atendidos os critérios abaixo estabelecidos.

I. O direito ao cashback será concedido quando o INQUILINO não tiver acionado ou utilizado a garantia em seu último contrato vigente, considerando-se, para esse fim, o período mínimo de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao cancelamento do contrato de garantia.

II. Verificado o cumprimento do requisito de não utilização da garantia, a IMOBILIÁRIA deverá conceder ao INQUILINO o cashback correspondente a 1% (um por cento) do valor da taxa anual de garantia paga, mediante desconto aplicado diretamente sobre os custos de saída devidos pelo INQUILINO no encerramento da locação, não havendo pagamento em espécie.

III. O valor do cashback concedido ao INQUILINO será posteriormente repassado à IMOBILIÁRIA pela GARANTIDORA, no mês subsequente ao cancelamento do contrato de garantia, juntamente com o repasse mensal ordinário, conforme regras operacionais da GARANTIDORA.

IV. A partir do início do procedimento de acerto final da locação, caberá exclusivamente à IMOBILIÁRIA a responsabilidade de verificar se o INQUILINO preenche os requisitos para concessão do cashback, bem como realizar o cancelamento do contrato de garantia no sistema, assumindo integral responsabilidade pela correta aplicação do benefício.

V. No caso de cancelamento do contrato de garantia antes da conclusão dos primeiros 12 (doze) meses, o cashback de 1% (um por cento) será calculado proporcionalmente sobre o valor efetivamente pago pelo INQUILINO até a data do cancelamento.

VI. Nessa hipótese de cancelamento antecipado, o valor correspondente ao cashback será utilizado exclusivamente como abatimento da multa de cancelamento, aplicada sobre os valores a serem devolvidos ao INQUILINO, observada a retenção administrativa de 23% (vinte e três por cento), relativa a custos operacionais e taxas de cartão.

VII. A título exemplificativo, considerando uma taxa anual de garantia no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), paga em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais):

TRIDOTS CAPITAL

a) caso o INQUILINO cancele o contrato após o pagamento de 8 (oito) parcelas, terá desembolsado o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais);

b) restando 4 (quatro) parcelas vincendas, equivalentes a R$ 400,00 (quatrocentos reais), este valor será devolvido pela GARANTIDORA ao INQUILINO, com retenção de 23% (vinte e três por cento), resultando em multa aproximada de R$ 92,00 (noventa e dois reais);

c) o cashback de 1% (um por cento), calculado sobre o valor efetivamente pago (R$ 800,00), corresponderá a R$ 8,00 (oito reais);

d) referido valor será abatido da multa de R$ 92,00, reduzindo-a para R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

VIII. A IMOBILIÁRIA reconhece que a correta apuração, concessão do cashback, aplicação do desconto e solicitação de cancelamento no sistema constituem obrigações de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo à GARANTIDORA qualquer responsabilidade por concessão indevida ou ausência de conferência dos requisitos.

A responsabilidade pela veracidade dos fatos, informações e declarações é **inteiramente e exclusivamente da IMOBILIÁRIA**.

VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO LOCATÁRIO

Vigência: A contratação dos Serviços TRIDOTS pelo(s) Locatário(s) será celebrada por prazo determinado, sendo:

Pelo prazo do Contrato de Locação, no caso de imóveis residenciais;

Pelo prazo de 12 (doze) meses, no caso de imóveis não residenciais, sempre contados da data de aceitação dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS pelo(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis), observado o disposto no item 1.22 letras a e b do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" deste Instrumento.

Renovação Automática: No caso de Contratos de Locação de imóveis residenciais, o prazo estabelecido no item 1 supramencionado, será objeto de renovação automática em qualquer hipótese de prorrogação do prazo de locação inicialmente previsto. A contratação dos Serviços TRIDOTS se manterá vigente até a efetiva desocupação do imóvel locado, observadas as hipóteses de rescisão previstas nos itens 1.7 a 1.13, a seguir.

No caso de Contratos de Locação de imóveis não residenciais, o prazo estabelecido no item 1 supramencionado, não poderá, a seu exclusivo critério, ser objeto de renovação, havendo necessidade de nova contratação em caso de manutenção da locação ou prorrogação do prazo de vigência inicialmente previsto.

A nova contratação dos Serviços TRIDOTS na hipótese prevista no item 1.2 supramencionado, deverá ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias à data final da vigência inicialmente contratada.

Taxa TRIDOTS: A Taxa TRIDOTS será devida à TRIDOTS a cada período de 12 (doze) meses de efetiva contratação dos Serviços TRIDOTS, de modo que a cada início de novo período de 12 (doze) meses a TRIDOTS procederá a renovação da contratação e pagamento dos serviços.

A não renovação do serviços de garantia, por ausência de pagamento da taxa TRIDOTS, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 7 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS", poderá, a seu exclusivo critério, implicar, a critério da TRIDOTS, na rescisão da contratação, e na consequente exoneração da Fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação, nos termos dos itens 1.12 a 1.15 deste título, observado o disposto no item 1.19 deste título, quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento de Valores Contratados.

Na hipótese do(s) Locatários(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis)a não se manifestarem no prazo estabelecido ou informarem a inexistência de interesse na alteração da contratação dos Serviços TRIDOTS, mediante assunção do pagamento da Taxa TRIDOTS, a TRIDOTS, a seu exclusivo critério, poderá, a seu exclusivo critério, optar pela rescisão da contratação, e na consequente exoneração da Fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação, nos termos dos itens 1.12 a 1.15 deste título, observado o disposto no item 1.19 deste título quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento de Valores Contratados.

Rescisão pelo(s) Locatário(s): Havendo rescisão do Contrato de Locação e desocupação do imóvel devidamente comunicadas à TRIDOTS pela Imobiliária, na forma do Item 7 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS" e mediante apresentação do respectivo termo de quitação quanto à totalidade dos valores devidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação, a contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s) será rescindida, mediante, a critério da TRIDOTS, a devolução, ao(s) Locatário(s), de eventual saldo remanescente da Taxa TRIDOTS, calculado de forma proporcional aos meses em que os Serviços TRIDOTS foram efetivamente prestados.

A rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS poderá, a seu exclusivo critério, ser promovida pelo(s) Locatário(s), ainda, na hipótese de substituição da garantia locatícia prestada, devidamente aceita pela Imobiliária e/ou pelo Locador e formalizada por meio da assinatura de Aditivo ao Contrato de Locação, mediante comunicação da decisão à TRIDOTS pela Imobiliária.

Após aceitação da nova garantia locatícia pela Imobiliária e/ou Locador, conforme o caso, caberá à Imobiliária providenciar:

A celebração do Aditivo ao Contrato de Locação referido no item 1.8 acima, que deverá prever expressamente a exoneração da TRIDOTS em relação à Fiança prestada, e a outorga de quitação quanto à totalidade dos valores devidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação até a referida data;

A comunicação da TRIDOTS quanto à substituição da garantia locatícia.

A rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS, na forma do item 1.8 deste título, resultará, na modalidade de pagamento em 12 (doze) vezes, na devolução de eventuais parcelas vincendas da Taxa TRIDOTS via depósito bancário. Já na modalidade de pagamento à vista do valor total de 12 (doze) vezes do valor contratado, o valor restituído será de 50% (cinquenta) por cento do saldo remanescente a partir do segundo mês da fiança.

A devolução dos valores referidos nos itens 1.7 a 1.10 deste título será realizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, por meio de depósito em conta bancária a ser informada pelo Locatário (a), hipótese em que será mantido o débito mensal das parcelas lançadas em seu cartão de crédito.

Rescisão pela TRIDOTS: A contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s) poderá, a seu exclusivo critério, ser rescindida pela TRIDOTS nas seguintes hipóteses, observado o disposto no item 1.13 deste título quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento dos Valores Contratados inadimplidos, até a efetiva entrega das chaves ao Locador:

Falta de apresentação de novo(s) Corresponsável(eis) com condições de aprovação para fins da Análise Cadastral, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 7 do título “DISPOSIÇÕES FINAIS”, em caso de necessidade de substituição;

Falta de pagamento ou contestação dos lançamentos relativos à Taxa TRIDOTS, não sanados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 7 do título “DISPOSIÇÕES FINAIS”.

Pagamento, pela TRIDOTS, de valores inadimplidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação em montante equivalente a 04 (quatro) vezes o Valor Informado, de forma consecutiva ou não, sem o devido ressarcimento pelo(s) Locatário(s) e/ou por eventual(ais) Corresponsável(eis), e sem o devido saneamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 7 do título “DISPOSIÇÕES FINAIS”.

Falta de contratação do Seguro Obrigatório, sem o devido saneamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da TRIDOTS na forma do item 7 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS".

Falta de aprovação da Análise Cadastral do(s) herdeiro(s) do(s) Locatário(s), em caso de falecimento deste.

Em qualquer hipótese de rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s), a referida contratação perderá o objeto e a TRIDOTS notificará a Imobiliária e o(s) Locatário(s), na forma do item 7 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS", quanto à exoneração da Fiança prestada no âmbito do Contrato de Locação, observado o disposto no item 1.19 deste título quanto à manutenção de sua responsabilidade pelo pagamento dos Valores Contratados inadimplidos.

A contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s) poderá, a seu exclusivo critério, ser rescindida pela TRIDOTS, ainda, nas hipóteses de:

O Locador e/ou a Imobiliária transferir a gestão do imóvel, objeto do Contrato de Locação, a terceiro, sem prévia e expressa autorização da TRIDOTS, nos termos dos itens 3, 4 e 5 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS" deste Instrumento, bem como:

O(s) Locatário(s) ceder(em) a respectiva posição no Contrato de Locação a terceiro, sem prévia e expressa autorização da TRIDOTS, nos termos dos Itens 10, 11 e 12 do título "DISPOSIÇÕES FINAIS" deste instrumento.

Exoneração da Fiança: Havendo exoneração da TRIDOTS da condição de Fiadora, em decorrência da rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s), caberá ao(s) Locatário(s) promover a substituição da garantia locatícia prestada no Contrato de Locação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação, sob pena de infração contratual e ajuizamento da competente ação de despejo, com pedido liminar de despejo compulsório, conforme estabelecido no item 1.12, a seguir.

Na hipótese da falta de substituição da garantia no Contrato de Locação, na forma do Item 1.13 acima, resultar em prejuízos à TRIDOTS, o(s) Locatário(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis) estarão obrigados ao ressarcimento do referido prejuízo, assim como do pagamento de multa em favor da TRIDOTS fixada em valor equivalente a 01 (uma) vez o Valor de locação Informado vigente à época da rescisão do Contrato de Locação.

Providências de Responsabilidade da Imobiliária em caso de Exoneração da Fiança: Em vista do disposto no item 1.14 acima, a Imobiliária se obriga, em caso de rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS em relação ao(s) Locatário(s) sem a devida substituição da garantia locatícia

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a tomar as providências necessárias para a rescisão do Contrato de Locação e retomada do imóvel locado no menor prazo possível.

Havendo necessidade de rescisão do Contrato de Locação e providências para retomada do imóvel locado, na forma do item 1.12 acima, a TRIDOTS manterá o compromisso de pagamento dos Valores Contratados inadimplidos, por força da Fiança, até a efetiva entrega das chaves ao Locador, observado o limite estabelecido no item 1.2 do título "LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS" deste Instrumento.

1.17. Fica ressalvada do disposto no item 1.12, acima, a hipótese de rescisão prevista no item 1.13 deste título.

1.18. A Imobiliária declara e garante que terá poderes ou meios adequados para a tomada das providências referidas no item 1.16 deste título, em nome do Locador.

1.19. O ajuizamento da ação de despejo para retomada do imóvel locado deverá ser realizado pela Imobiliária dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final do prazo para substituição da garantia locatícia, sob pena de suspensão da responsabilidade da TRIDOTS quanto ao pagamento de Valores Contratados inadimplidos após a sua exoneração da condição de Fiadora, até a efetiva distribuição da ação de despejo em atendimento ao procedimento jurídico da TRIDOTS.

1.20. Havendo necessidade de ação de despejo para a retomada do imóvel locado, as providências relativas ao ajuizamento caberão exclusivamente à Imobiliária e ao Locador, visto sua legitimidade para tanto, cabendo à TRIDOTS a responsabilidade pelo pagamento dos custos e despesas pertinentes, observado o limite estabelecido no item 1.2 do título "LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS TRIDOTS".

1.21. Havendo necessidade de rescisão do Contrato de Locação e providências para retomada do imóvel locado, na forma do item 1.16 deste título, caberão à TRIDOTS todos os direitos relativos à cobrança de Valores Contratados por ela suportados, mesmo que após a sua exoneração da condição de Fiadora.

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Sigilo: A TRIDOTS se responsabiliza pela guarda e segurança das informações confidenciais que solicitar e receber no decorrer da prestação dos Serviços TRIDOTS.

ALTERAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

1. Alterações: A TRIDOTS se reserva, desde já, o direito de atualizar e alterar o conteúdo do presente Instrumento, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, disponibilizando a sua nova versão para visualização pela Imobiliária por meio da Plataforma, com antecedência de 15 (quinze) dias.

a) Eventuais alterações substanciais do presente Instrumento não serão aplicadas a contratações dos Serviços TRIDOTS já vigentes, salvo concordância formal e expressa das partes.

b) Inexistência de Concordância: No caso da Imobiliária não concordar com as alterações propostas pela TRIDOTS poderá, a seu exclusivo critério, optar pela rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS, na forma do item 2 do título "VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA E TRIDOTS" e observado o disposto no item 3 do mesmo título.

VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA E TRIDOTS

Vigência: A contratação dos Serviços TRIDOTS é celebrada por prazo indeterminado, a contar da data de aceite dos Termos e Condições dos Serviços TRIDOTS pela Imobiliária.

Rescisão: A rescisão contratual por parte do Locatário, antes do prazo de 12 (doze) meses, terá como multa o valor de 20% (vinte por cento) do débito remanescente, bem como 3% (três por cento) de taxas de máquina de cartão de crédito.

3.Os valores remanescentes do Locatário, após desconto de multa e despesas, serão estornados à vista, por meio de crédito em conta corrente informada pelo mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, permanecendo a cobrança remanescente através do cartão de crédito.

4. Responsabilidade da TRIDOTS: Em caso de rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS em relação à Imobiliária, na forma do item 2 deste título, a TRIDOTS se compromete, desde já, a manter a vigência das contratações realizadas com Locatários, por intermédio da referida Imobiliária, na forma estabelecida nos Termos e Condições Gerais aplicáveis.

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A TRIDOTS, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a TRIDOTS deverá:

a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da IMOBILIÁRIA e em conformidade com estas cláusulas.

b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da IMOBILIÁRIA.

d) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da IMOBILIÁRIA, assinaram Acordo de Confidencialidade com a TRIDOTS, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à IMOBILIÁRIA. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

2. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da IMOBILIÁRIA, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

2.1 Caso a TRIDOTS seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a IMOBILIÁRIA para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

2.3 A TRIDOTS deverá notificar a IMOBILIÁRIA em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela TRIDOTS, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da TRIDOTS.

DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Acordo Integral: O presente Instrumento constitui o acordo integral entre TRIDOTS e Imobiliária com relação ao seu objeto, cancelando e substituindo todos e quaisquer entendimentos e contratos anteriormente celebrados entre as partes com relação ao acima disposto, de forma que este Instrumento passa a reger todo e qualquer aspecto referente à relação entre TRIDOTS e Imobiliária.

2. Cessão e Transferência: A Imobiliária não poderá, a seu exclusivo critério, ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes da contratação dos Serviços TRIDOTS a qualquer terceiro, inclusive a outras Imobiliárias, sem o prévio e expresso consentimento e aprovação da TRIDOTS.

3. Eventual cessão e transferência da gestão do imóvel, objeto do Contrato de Locação, a outras Imobiliária pelo Locador e/ou pela Imobiliária deverá ser prévia e expressamente autorizada pela TRIDOTS, sob pena de rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS nos termos dos itens 1.13 e 1.14 do título "VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO LOCATÁRIO" deste Instrumento.

4. Para fins da autorização de que trata o item 3 acima, caberá à Imobiliária notificar a TRIDOTS, informando-lhe a intenção de transferência da gestão do imóvel, assim como os dados da Imobiliária que assumirá tal gestão.

5. A autorização para fins do item 3 acima, só será concedida pela TRIDOTS mediante:

a) cadastro na Plataforma e contratação dos Serviços TRIDOTS, pela Imobiliária que assumirá a gestão do imóvel, na forma do Item 1 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" deste Instrumento, e

b) apresentação, pela Imobiliária que assumirá a gestão do imóvel, da declaração de que trata o Item 1.5 do título "DO CADASTRO, APROVAÇÃO E CONTRATAÇÃO" deste Instrumento.

6. Da mesma forma, a cessão e transferência da posição de Locatário(s) no Contrato de Locação a terceiros deverá ser prévia e expressamente autorizada pela TRIDOTS, sob pena de rescisão da contratação dos Serviços TRIDOTS nos termos dos itens 1.13 e 1.14 do título "VIGÊNCIA E RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO RELATÓRIO" deste Instrumento.

7. Para fins da autorização de que trata o item 6 acima, caberá à Imobiliária notificar a TRIDOTS, informando-lhe a intenção do(s) Locatário(s) de cessão e transferência de sua posição, assim como os dados do(s) terceiros(s) interessado(s).

8. A autorização para fins do item 6 acima, acima, só será concedida pela TRIDOTS mediante

(i) cadastro na Plataforma e contratação dos Serviços TRIDOTS, pelo(s) interessado(s) e eventual(ais) Corresponsável(eis), na forma do item 3 acima, e

(ii) formalização de aditivo ao Contrato de Locação para tal fim.

9. Comunicações: As comunicações decorrentes da contratação dos Serviços TRIDOTS e relacionadas à utilização da Plataforma deverão se dar por meio de e-mail, devendo-se considerar, para tanto, o endereço eletrônico comercial@tridots.com.br, assim como o endereço eletrônico informado pela Imobiliária no momento de seu cadastro que, nos termos do item 1.1 do título "DO ACESSO À PLATAFORMA E AOS SERVIÇOS TRIDOTS"

(i) deverá ser necessariamente do representante legal da Imobiliária ou de pessoa com poderes de representação), ou, ainda, por meio da Plataforma, mediante acesso, por login e senha de uso exclusivo da Imobiliária, à área restrita.

10. É obrigação da Imobiliária manter seu endereço eletrônico devidamente atualizado, informando qualquer alteração à TRIDOTS, por meio do endereço eletrônico indicado no item 9, acima.

11. Para fins do item 9 acima, a data de recebimento das comunicações será considerada como sendo a data em que o e-mail tiver sido transmitido para o destinatário, se em dia útil e horário comercial. Se a transmissão para o destinatário for promovida em dia não útil e/ou fora do horário comercial, considerar-se á a comunicação como recebida no primeiro dia útil subsequente à transmissão.

12. Todas as comunicações de interesse do Locador no âmbito de Contratos de Locação serão direcionadas à Imobiliária, a qual, nos termos do item 1 do título "TERMOS DEFINIDOS" deste Instrumento, deverá ter poderes de representação suficientes para tanto.

13. Tolerância: Qualquer tolerância das partes em relação às obrigações relacionadas à contratação dos Serviços TRIDOTS, ou mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação ou alteração, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

14. Nulidades: A nulidade total ou parcial de qualquer item ou condição prevista neste Instrumento não afetará nem desobrigará o cumprimento das demais, que continuarão vigentes em todos os seus efeitos.

15. Cessão de Uso de Marca e Imagem: A utilização da marca e imagem da Imobiliária em campanhas de marketing pela TRIDOTS dependerá de prévia e expressa autorização da Imobiliária. Todo e qualquer material comercial e publicitário produzido pela TRIDOTS com vinculação da marca e imagem da Imobiliária para fins de promoção e marketing dos Serviços TRIDOTS deverá ser prévia e expressamente aprovado pela Imobiliária.

16. Da mesma forma, a utilização da marca e imagem da TRIDOTS, assim como de campanhas de marketing a ela vinculadas, pela Imobiliária dependerá de prévia e expressa autorização da TRIDOTS. Todo e qualquer material comercial e publicitário produzido pela Imobiliária para fins

de promoção e marketing dos Serviços TRIDOTS deverá ser prévia e expressamente aprovado pela TRIDOTS.

17. A TRIDOTS não se responsabiliza por qualquer informação equivocada sobre os Serviços TRIDOTS divulgada pelas Imobiliárias ou corretores aos Locadores e/ou Locatários, de forma que eventuais dúvidas acerca dos Serviços TRIDOTS por parte da Imobiliária, do Locador e/ou do Locatário deverão ser endereçadas à TRIDOTS conforme disposto no item 9 acima, para os devidos esclarecimentos.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

1. Resolução de Conflitos: Na hipótese de conflito entre a Imobiliária e a TRIDOTS em relação a este Instrumento ou aos Serviços TRIDOTS, a Imobiliária deverá encaminhar comercial@tridots.com.br

1.1. Compromisso da TRIDOTS: A TRIDOTS compromete-se, desde já, a tomar todas as providências que estejam a seu alcance para auxiliar na resolução do conflito por meio de seu canal de atendimento online, ensejando seus melhores esforços neste sentido.

FORO

Foro: As Partes elegem o foro Central da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, para dirimir eventuais conflitos decorrentes da contratação dos Serviços TRIDOTS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

AO ACEITAR O PRESENTE INSTRUMENTO, O USUÁRIO DECLARA EXPRESSAMENTE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS TRIDOTS.